Практическая работа №11

Правовые основы использования программного обеспечения и цифровых ресурсов

Выполнил: Ламин Дахмуни, группа 1-КПД-2

Задание № 1. Исследование законодательства РФ

Документ	Что регулирует?	Как связан с ПО?
ГК РФ, часть IV	Интеллектуальные права: авторское право, смежные права, патенты, товарные знаки, договоры об использовании результатов интеллектуальной деятельности	Программы для ЭВМ охраняются как произведения. Часть IV определяет исключительное право на программу, порядок заключения лицензионного договора и случаи свободного использования (ст. 1280)
ФЗ № 149-ФЗ	Отношения при поиске, получении, передаче, производстве и распространении информации, применении информационных технологий, защите информации	Задаёт понятия «информационные технологии» и «информационная система», требования к защите информации и к государственным информационным системам; содержит нормы о реестре российского ПО
ФЗ № 152-ФЗ	Обработка персональных данных и обязанности операторов	Программы, в которых хранятся и обрабатываются персональные данные, должны обеспечивать их защиту; оператор отвечает за безопасность систем, которые использует

Дополнительный вопрос. Программа для ЭВМ как объект авторских прав указана в **ст. 1259 ГК РФ** (программы входят в перечень произведений, охраняемых авторским правом, и приравниваются к литературным произведениям). Само определение программы для ЭВМ даёт **ст. 1261 ГК РФ**.

Задание № 2. Классификация программного обеспечения

Программа	Проприетарная / свободная	Коммерческое использование	Можно изменять исходный код?
Windows 11	Проприетарная	Да, но только по приобретённой лицензии	Нет
Ubuntu	Свободная	Да	Да
Microsoft Word	Проприетарная	Да, по лицензии (покупка или подписка)	Нет
LibreOffice	Свободная	Да	Да
Adobe Photoshop	Проприетарная	Да, по платной подписке	Нет
GIMP	Свободная (GPL)	Да	Да
Google Chrome	Проприетарная (построен на открытом Chromium)	Использовать можно бесплатно по условиям Google	Нет (код Chromium открыт, сам Chrome закрыт)
Mozilla Firefox	Свободная (MPL)	Да	Да

Дополнительное условие. Бесплатное ПО не всегда свободное: freeware можно скачать и использовать без оплаты, но исходный код закрыт, а изменять и распространять программу запрещено (пример: бесплатная версия программы только для личного использования). Свободное ПО определяется не ценой, а четырьмя свободами: запускать, изучать и менять код, распространять копии и улучшенные версии. Поэтому свободное ПО не обязательно бесплатно: дистрибутив можно продавать, а компании берут деньги за поддержку, сборку и сопровождение (например, коммерческая поддержка Linux-дистрибутивов).

Задание № 3. Анализ лицензий

Критерий	Проприетарная	GNU GPL	MIT
Доступ к исходному коду	Закрыт	Открыт, обязан передаваться получателю	Открыт
Возможность изменения	Нет, без разрешения правообладателя	Да	Да
Распространение копий	Только на условиях правообладателя	Да, с сохранением лицензии GPL	Да
Коммерческое использование	Да, при покупке подходящей лицензии	Да	Да
Основные ограничения	Запрет изменения, копирования, передачи; привязка к числу устройств или пользователей	Копилефт: производные работы тоже распространяются под GPL с открытым кодом	Нужно сохранить текст лицензии и указание авторства; гарантий нет

Ответы на вопросы:

1. **Можно ли продавать программу под GPL?** Да. GPL не запрещает брать деньги, но покупатель получает те же свободы и право на исходный код.
2. **Можно ли использовать программу с лицензией MIT в коммерческом проекте?** Да, нужно только сохранить уведомление об авторских правах и текст лицензии.
3. **Можно ли изменять проприетарную программу без разрешения правообладателя?** Нет, это нарушение исключительного права. Исключение — ст. 1280 ГК РФ: законный владелец вправе вносить изменения для работы программы на своём устройстве, исправлять ошибки и делать резервную копию.
4. **Чем GPL отличается от MIT?** GPL — «сильный» копилефт: производные программы обязаны оставаться под GPL. MIT — разрешительная лицензия: производную программу можно сделать даже закрытой и проприетарной.

Задание № 4. Решение практических ситуаций

Ситуация № 1. Компьютерный класс

- **Прав ли директор?** Нет. Образовательная цель не отменяет необходимости лицензии: исключительное право на программу принадлежит правообладателю (ст. 1270 ГК РФ).
- **Нарушаются ли авторские права?** Да. Копия нелицензионная, значит программа используется без договора с правообладателем. Возможны гражданская

ответственность (компенсация по ст. 1301 ГК РФ — от 10 000 до 5 000 000 рублей либо двукратная стоимость), административная (ст. 7.12 КоАП) и при крупном размере уголовная (ст. 146 УК РФ).

- **Альтернативные решения:** купить лицензии, в том числе по образовательным программам; перейти на свободное ПО; использовать российские офисные пакеты.
- **Можно ли установить LibreOffice?** Да, он бесплатный и свободный, лицензия позволяет использовать его в колледже без ограничений. Он работает с форматами DOCX, XLSX и PPTX.

Ситуация № 2. Разработка сайта

- **Какие права нарушены?** Исключительное право автора изображений (ст. 1270) и право авторства и на имя (ст. 1265). За нарушение можно потребовать удаления изображений и компенсацию (ст. 1301). Ответственность могут нести и студент, и заказчик.
- **Можно ли любые изображения из интернета?** Нет. То, что картинка доступна, не значит, что её можно использовать: по умолчанию она защищена авторским правом.
- **Creative Commons** — набор открытых лицензий, по которым автор заранее разрешает использовать произведение на определённых условиях: BY (указать автора), SA (та же лицензия для производных), NC (только некоммерческое использование), ND (без изменений). CC0 означает отказ от прав.
- **Как подбирать для коммерческого сайта:** брать собственные фото или изображения с CC0 / CC BY (без NC), использовать сервисы с чёткой лицензией (Unsplash, Pexels, Pixabay, Wikimedia Commons), покупать на стоках, сохранять ссылку на источник и текст лицензии.

Ситуация № 3. Модификация программы

- **Имеет ли право?** Зависит от лицензии. Открытый код не означает «делай что хочешь».
- **От чего зависит возможность продажи?** От условий исходной лицензии: MIT, BSD, Apache 2.0 разрешают продавать и закрывать производную версию (с сохранением уведомлений); GPL разрешает продавать, но только на условиях GPL; если лицензии нет, все права за автором.
- **Почему нужно изучить лицензию?** Чтобы не нарушить условия и не лишиться права на использование.
- **Обязательства по GPL:** передавать исходный код получателям, распространять производную версию под GPL, сохранять уведомления об авторстве и отмечать внесённые изменения.

Ситуация № 4. Бесплатная программа

- **Допустимо ли?** Нет. Бесплатная версия разрешает только личное использование, а выполнение коммерческих заказов выходит за рамки лицензии и нарушает договор и права правообладателя.
- **Чем бесплатное ПО отличается от свободного?** Бесплатное (freeware) не стоит денег, но права ограничены условиями автора. Свободное даёт право использовать, изучать, изменять и распространять код.

- **Что делать компании:** прекратить коммерческое использование, купить коммерческую лицензию или перейти на свободные аналоги (GIMP, Krita, Inkscape), проверить, какие заказы уже выполнены, при необходимости урегулировать вопрос с правообладателем.

Ситуация № 5. Распространение цифрового ресурса

- **Имеет ли право?** Нет. Размещение платного учебника в открытом доступе — доведение до всеобщего сведения, на которое нужно разрешение правообладателя (ст. 1270).
- **Меняется ли при образовательной цели?** Нет, цель не отменяет прав автора. Свободное использование в учебных целях ограничено (например, цитирование) и не позволяет выкладывать книгу целиком.
- **Законные способы:** купить лицензии для библиотеки колледжа, использовать электронно-библиотечные системы по подписке, брать учебники с открытой лицензией, заключить договор с издателем, давать ссылки на официальный источник.

Контрольные вопросы

1. **Что такое лицензия на ПО?** Разрешение правообладателя использовать программу определённым способом и на определённых условиях (лицензионный договор, ст. 1286 ГК РФ).
2. **Чем авторское право отличается от лицензии?** Авторское право принадлежит автору или правообладателю автоматически с момента создания программы; лицензия — разрешение пользователю, которое правообладатель выдаёт в рамках своего права.
3. **Что такое проприетарное ПО?** Программа, права на которую остаются у правообладателя; исходный код закрыт, изменение и распространение ограничены.
4. **Признаки свободного ПО:** свобода запускать программу для любой цели, изучать и изменять код, распространять копии и изменённые версии; доступ к исходному коду.
5. **Чем Freeware отличается от Open Source?** Freeware бесплатно, но код закрыт и права ограничены. Open Source имеет открытый код и разрешает изменять и распространять программу по лицензии; он может быть и платным.
6. **Можно ли использовать свободное ПО в коммерческих целях?** Да, если соблюдать условия лицензии (например, обязательства GPL).
7. **Что регулирует часть IV ГК РФ?** Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации: авторское право (включая программы для ЭВМ), смежные права, патенты, товарные знаки, лицензионные договоры.
8. **Последствия незаконного использования:** гражданские (прекращение нарушения, компенсация, возмещение убытков), административные (ст. 7.12 КоАП), уголовные (ст. 146 УК РФ), а также риск вредоносного кода и отсутствия обновлений.
9. **Что такое Creative Commons?** Система стандартных открытых лицензий, по которым автор разрешает использовать свои произведения на заранее известных условиях (BY, SA, NC, ND, CC0).

10. **Почему нужно читать лицензионное соглашение?** Оно определяет, что можно делать с программой: для каких целей, на скольких устройствах, можно ли изменять и копировать, как собираются данные. Нарушение условий может привести к ответственности.

Вывод

В ходе работы я изучил, чем проприетарное ПО отличается от свободного, сравнил лицензии GPL и MIT, нашёл нормы ГК РФ, 149-ФЗ и 152-ФЗ, регулирующие использование программ, и разобрал пять практических ситуаций. Я понял, что перед использованием программы или картинки нужно проверять условия лицензии: бесплатно не значит свободно, а открытый код не значит отсутствие обязательств.